جمهورية الصومال الفيدرالية

جامعة نجال-

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- إقليم سول- لاسعانود-الصومال

الأحكام الفقهية المتعلقة ببيع السّلم

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

إعداد: فرحان علي عثمان

إشراف: أ. حرسي آدم محمد

العام الجامعي

1442-1443هـ/2020-2021م

بسم الله الرحمن الرحيم

الإهداء

أهدي بحثي هذا إلى مَكتبة معهد الفرقان

للعلوم الشّرعية والعربية–لاسعانود–

إقليم سول–الصومال.

وإلى جميع أقاربي، وأصدقائي، وأساتذتي.

الشُّكر والتَّقدير

وأشكر خَالِقِي، ومولاي، بِما منّ علي من الفضائل، والنّعم التي لا تحصى، ولا تعد، وبما هداني إلى أفضل الأديان، دين الإسلام، والرحمة، والعدل، ومن ابتغى غيرها لا يقبل منه وقد خسر في الدارين.

وأشكر أستادي، ومشرف بحثي، أ.حرسي آدم محمد، بقبوله، بأن يكون لِبَحثِي مُشرفا، وبقيامه، بِتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها عند إعداد البحث.

وأشكر الولدي، بِقيامهم بِتربيتي، وتعليمي إياي.

واشكر العلماء المسلمين، كافة، وبخاصة، أشاتذتي، وعلمائي، الصومالية في الاسعانود.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين.

أما بعد:

قال الله تعالى [... **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**] ومن لُطف الله تعالى أن أن حلّل لنا كثيرا، من المعاملات المالية، وأن ما حُرم منها قليلٌ بالنسبة ما حُلل لنا، ومن تلك المعاملات بيع السّلم أو عقد السّلم وفي إباحته رفع للحرج.

مُشكلة البحث:

هذه الدراسة عالجت أهم مسائل السّلم، وذالك ببيان الأحكام الفقهية فيها، ومن أهم المسائل التي عالجت هذه الدراسة، أنواع السّلم، والفروق بين السلم، والبيع والمشاكل في تطبيق عقد السلم والحلول المقترحة له.

أسباب الإختيار:

من الأسباب ما يلي:

- يوافق هذا الموضوع رغبتي.

- هو عقد كثر التعامل به في وقتنا الحاضر، إذاً فلحاجة داعية إلى تبين أركانه، وشروطه، وأحكامه، ليسهل الناس تعامله وفق الشريعة.

أهداف البحث:

أهدافي من البحث ما يلي:

- توضيح المشاكل في تطبيق عقد السلم، والحلول المقترحة له.

- إيضاح الفروق بين السلم والبيع، والإستصناع.

- تبيان ما يجوز به السلم وما لا يجوز به.

أهمية البحث:

تتجلى أهميته في النقاط التالية:

- هو عقد تَعاملَ به كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده.

- له أهمية كبيرة في التمويل والإستثمارات الإقتصادية في وقتنا الحاضر.

الدراسات السابقة:

عثرت على رسالة بعنوان **عقد السلم وتطبيقاته المعاصره** للدكتور جمعة بنت حامد يحي الحريري الزاهراني، تناول فيها المؤلف –رحمه الله– تعريف السلم،حكم السلم، حِكمة مشروعية السلم، الفرق بين السلم وبيع المعدوم، وأركان السّلم، وشروطه، ووجوه الاختلاف بين عقد السلم وعقد البيع، والتطبيق المعاصر للسلم في المصارف الإسلامية، والتطبيق المعاصر للسلم في مجال الإستثمارات، المشاكل في تطبيق عقد السلم والحلول المقترحة له، أما بحثي هذا فهو تناول تعريف السلم، وحكمه، وأقسام السلم، ومحله، واختلاف لمتبايعين في السلم، وغير ذلك من المسائل.

منهج البحث:

اتبعت في دراست هذه، المنهج الوصفي المقارن، أولا صَوَّرةُ المسألة قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها، وإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف اتبعت هذه الخطوات التالية:

- تحرير محل الخلاف، وذالك إذا كانت بعض صُور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

- ذكرة الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.

- إقتصرة على المذاهب الفقهية المعتبرة.

- ذكرة الراجح وسبب الترجيح، وثمرة الخلاف إن وجدت.

ووثَّقتُ الآيات القرآن الكريم في المتن بذكر السورة، ورقم الآية.

وأما الأحاديث والأثار، وأقوال العلماء، فوثّقتها في الهامش، واعتمدتُ أقوال كل مذهب بمصادره الأصلية، بحسب طاقتي.

وأما ألأحاديث فاعتمدتُ بِمصادرها الأصلية من الصحيحين،

والسنن، وغيرها من المصادر الحديث الأصلية.

وأما الفهارس فذكرة، فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس المصادر

والمراجع، وفهرس الموضوعات.

خطة البحث:

يتكون البحث من أربعة مباحث، وكل مبحث تحته مطلبان:

المبحث الأول: تعريف السلم وأركانه وشروطه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف السلم، وحُكمه، وحِكمةُ مشروعيته.

المطلب الثاني: أركان السلم، وشروطه.

المبحث الثاني: مَحلُ السّلم، واقسامه، وفيه مطلبان:

المطب الأول: أقسام السلم

المطلب الثاني: مَحلُّ السّلم.

المبحث الثالث: الفرق بين السلم والبيع، وحكم اختلاف المتبايعين وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين السلم والبيع، والإستصناع

المطلب الثاني: حكم اختلاف المتبايعين في السّلم.

المبحث الرابع: مشاكل السلم عند التطبيق، ومجالات تطبيق السّلم في المصارف الإسلامية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مجالات تطبيق عقد السّلم في المصارف الإسلامية.

المطلب الثاني: عقبات في تطبيق عقد السّلم والحلول المقترحة له.

المبحث الأول: تعريف السّلم وأركانه،وشروطه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف السّلم، وحُكمه، وحكمة مشروعيته.

المطلب الثاني: أركان السّلم وشروطه.

المطلب الأول: تعريف السّلم،وحكمه،وحكمة،مشروعيته

تعريف السّلم:

السّلم لغة[1]: التقديم والتسليم.

والسّلفُ والسَّلمُ فَهُما عِبارتانِ عَن معنى واحِدٍ، فالسَّلفُ لُغةُ عِراقِيةُ، والسَّلمُ لُغة حِجازِيَةٌ[2].

السّلمُ اصطلاحا: إختلفَت عِبارات العُلماء في السّلم، ولكِنّها تُفيدُ مَعنا واحداً، وسأكتفي بِتعرِيف واحدٍ.

السّلم هُو: عَقدٌ على مَوصُوف بِذمة مُؤَجّلٍ بِثمن بِمجلس العَقدِ[3]

شرح مُوجز للتعريف:

(عقد) وهو ارتِباطُ إيجابٍ بِقبولٍ على وجهٍ يَثبُتُ أثره فِي محَلِّه، وبالجُملة هو (عقد) الإيجاب، والقبُول.

---

(1) علي بن محمد الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، ط: الأولى، 1403هـ، ص120.

(2) أبو الحسين علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: الشيخ علي بن محمد معوض- والشيخ عادل الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:الأولى، ج388/5ص.

(3) د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الناشر: دار الفكر، ط: الرابعة، ج3603/5ص.

(على موصوف بذمة) هُو المبِيعُ أو المسّلم فِيه.

(مؤجل بثمن....) وهو قَيدٌ أساسي لِعقد السّلم، ولو كان الثَّمنُ غَيرُ مُؤجّلٍ، لأصبح العَقدُ حَراماً، لأنه يَكُون حِينئذٍ بَيع دَينٍ بِدينٍ وهو مُحرّمٌ.

حُكم السّلم:

عَقدُ السّلم أو بَيع السّلم حُكمه الجَواز، بأدلةٍ مِنَ الكِتابِ، والسُّنةِ، والإجماع، والقياس.

ومِن الأدلةُ مِن الكِتاب قَولُه تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....] سورة البقر اية 282]

وَجه الدِلالةِ مِن الآية: أن الآية تقرر التّعامُل بالدُيُون، والسّلمُ نَوعٌ مِن الدُيون.

وروى ابن جَرير الطّبري في تفسيره[1] "عن ابن عباس–رضي الله عنه– " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" قال نُزِلت فِي السلم، في كَيل معلوم إلى أجلٍ مَعلومٍ".

---

[1] جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:الأولى، 1420هـ، 2000م، ج44/6ص.

وروى البَيهقِيُّ فِي سُننه[1] عن ابن عباس–رضي الله عنه– قال: " أشهَدُ أنّ السّلف المِضمُون إلى أجلٍ مُسمّى أنّ الله عزّ وجل أحلَّهُ وأذِنَ فِيهِ وقرأ هذه الآية[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ]البقرة آية 282].

ومِن السُنة حديث "ابن عبّاس–رضي الله عنه– قال: قَدم النبي–صلى الله عليه وسلم– المدِينة وهم يُسلفون فِي التَمر السنتين والثّلاث، فقال: مَن أسلفَ فِي شَيءٍ فَفِي كَيلٍ مَعلُومٍ، ووزنٍ مَعلُوم، إلى أجلٍ مَعلومٍ[2]".

فَدلالةُ الحَدِيث على جَواز عَقد السّلم بَيّنةٌ، ولا إشكالا فيها.

وَروى البُخاري في صَحيحه[3] عَن ابي عبد الله بن المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بُردة في السّلف، فَبعثوني إلى ابن ابي أوفى–رضي الله عنهما– فسألته، فقال: " إنّا كُنا نُسلِفُ على عَهد رسول الله–صلى الله عليه وسلم –، وأبي بَكر، وعمر، في الحنطة، والشّعير، والزّبيب والتمر".

---

(1) السنن الصغير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي–باكستان، ط:الأولى، 1410هـ،1989م، ج2/ص281، رقم الحديث:2000.

(2) ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط:الأولى 1422هـ ج85/3ص. رقم الحديث 2240.

(3) صحيح البخاري، ج85/3ص رقم الحديث 2242.

وأما الإجماع: فَقد نَقلَ الإجماع كَثيرٌ مِن أهل العِلم مِنهم ابن قُدامة[1] حَيث قال: " وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كُل مَن نَحفظُ عنه من أهل العِلم أن السّلم جائزٌ،...".

وكذلِك هُنا إجماع سُكوتِيٌّ مِن الصَحابة–رضي الله عنهم أجمعين– على جَواز السّلم، وذلِك لَمّا فسَّر ابن عباس–رضي الله عنه– آية الدَين بِالسّلم، لَم يُرو أحدٌ مِن الصّحابة خَالفهُ فِي ذالِك، فَكان إجماعاً سكُوتِيّاً مِنهم–رضوانُ الله عليهم أجمعين.

وأما القياس[2]: فيستدل به على جَوازِ السّلم، وذلك أنّ البيع يَشتملُ الثَّمن، والمثمِنَ، فجَوزَت شَريعَتُنا إثباتُ الثَّمنِ في الذِّمة، وَلِذا نَقُول يَجُوزُ إثباتُ المثمنُ فِي الذِّمة، قِياساً على إثبات الثَّمن في الذِّمة.

حِكمةُ مَشرُوعية السّلم:

فاللهُ سُبحانه وتَعالى حَكيمٌ فِي أفعالِه، وأقواله، قال تعالى:[هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ] آل عمران آية 6].

(1) المغني، الناشر: مكتبة القاهرة، ط:بدون، تاريخ النشر: 1388هـ،1968م، ج4/ص207.

(2) يحي بن ابي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج–جدة، ط:الأولى، 1421هـ، 2000م،ج5/ص394.

فشرائعُ اللهِ كُلها على الحِكَم، ومُراعاة مصالح الناس، وحاجاتهم، وضروراتهُم.

فَعقُولنا لا تَعرفُ تِلك الحِكَم إلا قَلِيلٌ بِالنِسبة ما لَمَ نَعرِف مِنها.

ولِعقدُ السّلم أو بَيعُ السّلم له حِكَمٌ[1] لأجلِها شَرعهُ اللهُ لَنا ومِنها:

أ- أنّهُ يُحَقِّقُ مَصلَحتَينِ، العامة، والخاصة.

أما الخَاصةُ فَتَظهرُ مِن جَانِبينِ: جانب البَائع(المسلمُ إليه) وجانب المشتَري(رب السلم) أما من جهة البائع فَهُو بِحاجةٍ إلى رأس مالٍ يَستَخدمها لإنتاجِ سِلعتِه، وكذلك نفقة نفسه، وأهله، إلى بُلوغ مَوعد الإنتاج، ويَكونُ أيضا قَد سوَّقَ سِلعتهُ مُسبقاً، فلا يَتعرضُ لأعباء تَسوِيقها.

أما مِن جِهة المشتري، فإنه يَجِدُ السلعة بِأرخص ثَمنٍ.

أما العامة: فَتظهر من جانب المشتري، وذلك لَما وَجد المشتري هذه السلعة بأرخص ثمنٍ، فغَالباً لا يَبيعُ بِسعرٍ عالٍ، بل بِسعرٍ مُتوسط، وكَونُها تُباع بِعسرٍ رَخيصٍ، أو مُتوسطٍ، فَهُو مَصلحةٌ لأهل السُوق عامة.

ب- هو بَديلٌ مَشروعٌ، للرِّبا المحُرم، وَنَستفيدُ هذه الحِكمة من سياق كِتاب الله العزيز، وذلك أنّ الله لما حرّم الرّبا في قوله تعالى[الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...]البقرة آية 275]،

(1) د. جمعة بن حامد يحي الحريري الزهراني، عقد السلم وتطبيقاته المعاصره، الناشر:بدون، ط:بدون ص35.

وما بعدها من الآيات، عقب بعدها آية السّلم أو قوله تعالى [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه]البقرة آية 282].

فهذا إرشادٌ رَبَّانِيٌّ، يَقولُ الرَّب تعالى: ياعِبادي حرَّمتُ عَليكُم الرِّبا، وَبدَّلتُ لَكم مَكانها عَقدُ السّلم، فَتعاملُو بِه.

المطلبُ الثّاني: أركان السّلم، وشُروطه

أركان السّلم:

الرُّكن[1] لُغة: جَانِب الشّيء القَوي.

اصطلاحا: ما يَقُوم بِه ذالِك الشّيء مِن التَّقوِيم.

وأركانُ السّلم إختلف الفُقهاء فِيها على قَولَين:

القَول الأول: أركانُ السّلم ثَلاثةٌ بالجُملة وبالتفصيل سِتةٌ، وهو قول الجُمهور[2]، مِن المالكية، والشّافعية، والحنابلة.

فَتكُون الأركان ثلاثةٌ بالجُملة وهي كالتّالي:

1- العاقِدان

2- المعقُود عليه

3- الصّيغة.

وبالتَّفصيل أيضا كالتّالي:

1- البَائع: وهو يُعرف في هذا الباب(السلم) المسّلمُ إليه[3].

(1) علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، الناشر: دار الكتب العلمية،-بيروت-لبان، ط:الأولى، ص112.

(2) وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط:الثانية، دار السلاسل، ج23/ ص114.

(3) د.جمعة يحي الحريري، عقد السلم وتطبيقاته المعاصره، الناشر:بدون، ط:بدون ص38

2- المشتِري: ويعرف هُنا أيضا، المسلّم، وربّ السّلم.

3- المبِيعُ: ويعرف أيضا، المسّلمُ فِيه.

4- الثّمن: ويعرف هُنا أيضا، رأس المال.

5- الإيجابُ: هُو اللَّفظُ الذي يصدرُ من أحد المتعاقِدَين يُوجِب بِه أمرا على نَفسه[1].

ويكُون الإيجاب بِاللَّفظ، وهو الأكثر، وهو الأصل في الإيجاب، ويكون أيضا إشارة مَفهومةٌ، مِن الأخرس وغيره، وتكون أيضا بالكتابة، والرّسالة، ويكُون الإيجاب أيضا بالفعل، كَبَيعِ المعاطاة.

6- القبول: وهو ما يَذكُره الطّرفُ الثّاني دالا على رضاه بِما أوجبه الطّرف الأول، ويكُون القبول بِاللّفظ، كَقول ربّ السّلم بَعد إيجاب المسلم إليه، قَبلتُ، أو رضِيتُ، أو أجزتُ، وغير ذالك مما يدل على رضاه، ويكون بالفعل، كبيع المعاطاة.

القول الثّاني: لِلسَّلمِ رُكنٌ واحدٌ وهُو الإيجابُ والقبول(الصِّيغةُ) وهو مذهبُ الحنفية[2].

---

(1) وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتة، ط: الأولى، مطابع دار الصفوة، ج32/ص304.

(2) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء، الناشر: دار الكتب العلمية،-بيروت-لبنان، ط: الثانية،1414هـ،1992م، ج2/ص8.

القول المُختار:

أرى أن القول المختار في هذه المسالة هو قول الجمهور، وذلك، أن ما ذكره الجمهور هي أمور لابد لِعقد السّلم من تَحقُقِها، لِكي تظهر جَوهرته، وتنقطع الخصومةُ، والنّزاعات.

وسبب اختلافهم: أنّ الجُمهور يَرون أنّ الرُّكن يَكُونُ داخل الماهية، وخارجها، وأما الحنفية يُرون أن الرُّكن يكُون داخل الماهية فقط[1].

شُرُوط السّلم:

الشَّرط لغة[2] العلامة، وفِي كتاب الباري جلّ جلاله قوله تعالى[فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ]محمد آية18]

جاء أشراطها: أي علاماتُها.

اصطلاحا[3] مالا يُوجد المشرُوط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

---

(1) د.جمعة بن حامد يحي الحريري، عقد السلم وتطبيقاته المعاصره، الناشر:بدون،ط:بدون، ص39.

(2) الجرجاني، التعريفات، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:الأولى، ص125.

(3) مؤفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي، روضة الناضر وجنة المناظر في اصول الفقه، الناشر: مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية،1423هـ،2002م، ج1/ص179.

الشُّروط التي يُعرض هُنا هِي شُروط أركان السّلم، وهي كالتّالِي:

شُرُوط العاقدين:

يُشترط[1] العاقدَين(ربُّ السلم، والمسلم إليه) إلى شَرطَينِ وهما كالتّالِي:

1- أهلية التَّصرف، وتَتحقّقُ هذه الأهلية، بِالعقل، والبُلوغ، والرُّشدُ فِي تَصرُّفُ المال، وعدم الحجرِ.

فإذاجتمعت هذه الأمور على العاقد فهو أهلٌ للتّصرف.

2- الوِلايةُ على العَقدِ، المراد بها أن تكون لدى العاقد سُلطةٌ تمكنه من تَنفيد العَقدِ وإبرامه.

ولا يَخلُو العاقِدُ حِينئذٍ في إحدى حالتَين:

أحدها: ان يكون غَير نائبٍ عن غَيره، فلا شك في هذا تمام ولايته على العقد.

ثانيها: ان يكون نائبا عن غيره، فهذه على قِسمين:

أ- أن تكُون نِيابته نِيابةٌ اختيارية، كالوكالة، فهذه الحالة لا بد أن يكون كل من الوكيل والمؤكل أهلا لإبرام العقود المعاوضات المالية.

---

(1) مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات(موسوعة فقه المعاملات) الناشر:بدون، ط:بدون، ج1/ص 853.

ب- أن تكون نِيابته نِيابةٌ اجبارية، وهي التي ثَبتَت بِتولِيةِ الشّارع.

كتَولية الأولياء والأوصياء، مال المحجور عليه، فلهم سلطةٌ شرعية(الأولياء، والأوصياء) في إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية، بِشرط لِمصلحة من يَلونهم.

شروط رأس المال:

ويُشترط لِرأس المال شَرطين وهما[1]:

1- أن يكون رأس المال معلوما، فَيجب ذكر جنسه، ونوعه، وقدره، وصفته.

2- قبضُه في مَجلِس العَقدِ، وخالفت المالكية[2] الجمهور، وجوزت تاخير قبضه إلى ثلاثة أيام.

شُروط المسلم فيه:

إشترطت الحنفية[3] في المسلم فيه إِحدى عشر شرطا وهي كالتّالِي:

1- بَيانُ جِنسُ المسلم فِيه، كحنطة، أوشعير، ، ونحوهما.

---

(1) وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط:الأولى، مطابع دار صفوة-مصر، ج25/ص200.

(2) احمد بن ادريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافي، الذخيرة، الناشر:دار الغرب الإسلامي،-بيروت، ط:الأولى، ج5/ص230.

(3) محمد بن احمد بن ابي احمد السمرقندي، تحفة الفقهاء، الناشر:دار الكتب العلمية، ط:الثانية، 1414هـ،1994م، ج2/ص10-14.

2- بيان نوعه، كحنطة سهلية، أو جبلية، وسروال تركي، وغيره.

3- بيان الصفة، كان يقول هي حِنطةٌ جيدة، أو رديئةٌ، أو متوسطة.

4- إعلام قدر المسلم فيه.

5- ألا يشمل البدلين أحد وصفي عِلة الربا.

6- أن يكون مما يتعين بالتعيين.

7- الأجل في المسلم فيه.

8- أن يكون موجودا من وقت العقد إلى وقت محل العقدِ.

9- أن يكون العقدُ باتاً، ليس فيه خيار الشّرط لهُما أو لأحدهما.

10- بيانُ مَكان التسليم، إذا كان في حمله مُؤنةٌ.

11- أن يكون مما ينضبط بالوصف، وذلك بأن يكون من الأجناس الأربعة، المكيل، الموزون، المعدود، والمذروع.

واشترطت المالكية[1] في المسلم فيه بستّة شُروط وهي كالتّالي:

الشرط الأول: ألا يكونا طعامين ولا نقدين(رأس المال، والمسلم فيه).

الشرط الثاني: أن يكون في الذّمة.

---

(1) عثمان بن عمر بن ابي بكر ابن الحاجب الكردي، جامع الأمهات، تحقيق: ابو عبد الرحمن الأخضري، الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية: 1421هـ، 2000م، ص371-372.

الشرط الثالث: أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله.

الشرط الرابع: أن يكون مؤجلا.

الشرط الخامس: أن يكون معلوم المقدار بِعادته، بالكيل، إذا كان مكيلا، وبالوزن إذا كان موزونا، وبالعدِ، إذا كان معدودا، وبذراع، إذا كان مذروعا.

الشرط السادس: معرفة الأوصاف التي يختلف بها القيمة اختلافا لا بتغابن بمثله في السلم.

واشترطت الشافعية[1] في المسلم فيه بِخمسة شُروط، وهي كما يلي:

أحدها: أن يكون دينا في الذمة.

ثانيها: أن يكون موصوفا بصفات التي تختلف بها الأثمان والأعواض.

ثالثها: أن يكون معلوم القدر، وذلك بأن يكون أحد الأجناس الأربعة، المكيل، الموزون، المعدود، المذروع.

رابعها: أن يكون عام الوجود.

خامسها: تعين مكان التسليم، وفي اشتراطه، وعدمه، خلاف بين اصحاب الشافعية، واختار الإمام النووي[2]-رحمه الله تعالى- في اشتراطه في حالتين:

(1) عبد الملك ابن عبد الله الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب الناشر: دار المنهاج، ط:الأولى، 1428هـ، 2007م، ج6/ص5.

(2) روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي،-بيروت، ط: الثالثة، 1412هـ، 1991م، ج4/ص13.

الحالة الأولى: اذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم، والحالة الثانية: اذا كان في حمله مؤنةٌ.

واشترطت الحنابلة[1] في المسلم فيه خمسة شروط وهي كما يلي:

1- أن يكون مما يتأتى ضبطه بالصِّفة.

2- أن يكون في الذّمة.

3- أن يقدر المسلم فيه.

4- أن يكون مؤجّلا.

5- أن يكون عام الوجود في وقت حلوله غالبا.

وبالجملة تَبينَ أن شُروط المسلم فيه بعضها مُتَّفقٌ عليها، وبعضها مختلفٌ فيها، أما المتّفقُ عليها، منها، أن يكون في الذّمة، أن يكون مما يتاتى بالوصف، أن يكون عام الوجود، والمختلف منها: الأجل في المسلم فيه، ومكان التسليم.

---

(1) شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي، الناشر: دار العبيكان، ط: الأولى، 1413هـ، 1993م، ج4/ص4-14.

شُروط الصِّيغة(الإيجاب، والقبول).

ويشترط للصِّيغة بأربعة شُروط، وهي كالتّالي:

الشّرط الأول: الإتِّحاد بين الإيجاب والقبول، وإذَاختلف الإيجاب والقبول فلا تعتبر هذه الصِّيعة، مثال ذلك، لو قال المسلم إليه لِرب السلم اسلمتك بسيارة Market يابانية الصنعة في عشرون ألف درهم، فهذا هو الموجب، وقال رب السلم، قبلت بِخمسة ألف درهم، ومن هُنا اختلف الإيجاب والقبول، فلا تعتبر هذه الصّيغة، لأنها فقدت شرط الإتّحاد.

الشّرط الثّاني: عدم الفصل بين الإيجاب والقبول.

الشّرط الثالث: اتِّحاد المجلس، وذلك أن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد.

الشّرط الرابع: أن تكون منجزة، ولا تعليق فيها، ولا بالإضافة، ولا خيار فيها لأحد من المتعاقدين، وذهب بهذا الشّرط جمهور[1] الفقهاء مِن الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وخالفت المالكية[2] في الخِيار فجوزو الخِيار فيها لِمدة ثلاثة أيام.

---

(1) وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط: الأولى- مطابع دار الصفوة-مصر ج25/ص197.

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية ط: الأولى-مطابع دار الصفوة-مصر، ج25/ص198

المبحثُ الثّاني: محلُّ السّلم وأقسامه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أقسام السّلم.

المطلب الثاني: محلُّ السّلم.

المطلبُ الأول: أقسام السّلم

أقسامُ السلم:

يَنقسمُ السّلم إلى ثَلاثةِ أقسامِ باعتباراتٍ مُختلفة.

القِسمُ الأول: باعتبار تَوقِيته يَنقسمُ إلى قِسمينِ: سلم الحال، والسلم المؤجل.

أ- السلمُ المؤجل: وهو الذي عُيِّنَ وَقتَ تَسليم المسلم فيه، وهو جائزٌ بالإتِّفاق[1].

ب-سلم الحال:وهو الذي لم يُعيَّن وقت تسليم المسلم فيه، وفِي جَوازه خِلافٌ بَين الفُقهاء.

فَذهب الجُمهور[2] مِن الحَنفية، والمالكية، والحنابلة، إلى عدم جواز السلم الحال.

وذَهبت الشّافعية[3] إلى جواز سلم الحال،بشرط أن يكون المسلم فيه عام الوجود

---

(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، ط: الأولى، 1428هـ، 2007م، ج6/ص16.

(2) د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، الناشر: دار الفكر، ط:الرابعة، ج5/ص 361.

(3) عبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج6/ص16.

وقت حلوله غالبا.

أدلةُ الجمهور على عدم جواز سلم الحال:

استدل الجمهور[1] على عدم جواز سلم الحال، حديث ابن عباس –رضي الله عنه– "... من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجلٍ معلوم".

وجه الدلالة من الحديث: أن منطُوق الحديث امرٌ بالأجل، ومفهومه يكون نهيٌ عن سلمٍ غير مؤجَّلٍ، وسلم الحال إذاً منهِيٌ عنه، بِمفهوم الحديث.

وقالوا أيضا: إنَّ السّلم أُجِيز رخصة للرِّفق بالناس، ولا يحصل الرِّفقُ إلا بالأجل، فاذانتفى الأجل انتفى الرِّفقُ فلا يصحُ اذاً.

أدلة الشَّافعية على جواز سلم الحال:

وحجَّةُ الشّافعية[2] على جواز سلم الحال، هي كما يلي:

أ- قِياس الأولى، وذلك، إذا صح السلم مع ذكر الأجل، ولكون الغرر فيه، بأن ينقطع المسلم فيه، وربما لم يمكن التسليم، فَلأن يصحَ مع فقدِ الأجل أولى.

---

(1) د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، الناشر: دار الفكر-سورية-دمشق، ط: الرابعة، ج5/ص3611.

(2) يحي بن ابي الخير بن سالم العمراني، البيان في المذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج-جدة، ط:الأولى 1421هـ، 2000م، ج5/ص397

المناقشة:

أجابت الشافعية من الحديث الذي استدل به الجمهور "...إلى أجلٍ معلوم"، قالو المراد بالأجل، هو العلم بالأجل، لا الأجل نفسه.

القول المختار:

أرى أن القول الراجح في هذه المسالة هو قول الجمهور، لِقُوةِ أدلتهم، بالنسبة لأدلة الشافعية.

القسمُ الثّاني: باعتبار نوع العقد، فينقسم إلى قسمين، السلم العادي، والسّلم الموازي.

أ- السّلم العادي: هو ما يبرمه العاقد مع عزمه على تنفيده بنفسه.

ولا خِلاف في جَوازه، وإذا أطلق عقد السّلم فهو المراد به.

ب- السّلمُ الموازِي: هو استخدام صفقتي سلم متوافقتين دون ربط بينهما[1].

وصورته: أن يبرم العاقد صفقة شراء بالسّلم، ثم يبرم صفقة بيع بالسّلم، دون ربطٍ بينهما، وينوي،على أن ينفد الصفقة الثّانية، مما يتسلمه بالصَّفقة الأولى.

---

(1) ابو عمر دبيان بن محمد، المعاملات المالية اصالة ومعاصره، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: الثانية، 1432هـ، ج8/ص263.

واختلف الفقهاء المعاصرون على جواز السّلم الموازي، وعدم جوازه، على قولين:

القول الأول: لا يجوز السّلم الموازي، وعللو ذالك بأمرين:

الأمر الأول: فيه حيلة محرمة، وهي بيع المسلم فيه قبل قبضه.

الأمر الثّاني: هو وسيلة لرفع الأسعار على المستهلكين.

القول الثّاني: يجوز التّعامل بالسلم الموازي، بشرط عدم الربط بين العقدين، وهو مذهب جمهور الفقهاء المعاصرين، وحجتهم: أن السلم الموازي يقوم على عقدين منفصلين ومن خلالهما يتوصل إلى بيع المسلم فيه، ولا يكون هذا بيع المسلم فيه قبل قبضه، وذلك أن البيع الثاني هو بيع دين في الذِّمة، وليس بيعا معيناً، فلم يقع البيع على المسلم فيه، وإنما كانت من نية البائع على أن يكون الإيفاء من المسلم فيه.

القول المختار:

أرى أن القول الراجح في هذه المسالة هو قول الجمهور، وذلك لأنه عقدٌ مُستقل لا علاقة له بالعقد الأول، ويحقق أيضا مصلحة المتعاقدين ولا يترتب عليه مخالفة للقواعد الشرعية، بل هو بديل جيد عن القروض الرّبوية، التي يلجا إليها غالبا أصحاب المشروعات، وأصحاب المصانع، في تمويل مشاريعهم.

ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في هذه الصورة التالية:

- قام بنكٍ إسلاميٍ، بالشّراء سلما، لسلعة موصوفة في الذّمة، بثمن مقدم في مجلس العقد، ثم يقوم بعقد سلم آخر فيما بين تاريخ عقد السلم، وتاريخ قبض المسلم فيه، دون أن يربط ذلك بالعقد الأول، هل هذه المعاملة جائزة، أم غير جائزة.

القسم الثالث: باعتبار المسلم فيه، فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- سلم في الحيوان.

ب- سلم في العُروض.

ج- سلم في النقود.

وسياتي تفصيلهم في المطلب الثاني.

المطلبُ الثّاني: محلُّ السَّلم

محلُّ السّلم:

وأجمع[1] الفقهاء على جوازه في كُل ما يُكالُ أو يُوزن، واتَّفقوا أيضا على عدم جوازه، فيما لا يَثبتُ في الذِّمة، كالدُور، والعقار.

ومحلُّ السلم نُقسِّمُ، ثلاثة تَقسيمات، أ- سلم في الحيوان، ب- سلم في العروض، ج- سلم في النقود.

اولا: السّلم في الحيوان:

وصورته: أن يقول المسلم إليه، لربّ السلم، أسلفتك أو أسلمتك، في بقرة سنها في الثالث، وهو ثورٌ، ولونه أبيضٌ... بثمانيمئة شلن صومال، وقبل رب السلم.

حُكم السّلم في الحيوان:

احتلف الفقهاء في حكم السلم في الحيوان على قولين:

القول الأول: يجوز السلم في الحيوان، وهو مذهب الجمهور[2]

---

(1) محمد بن احمد بن محمد بن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الناشر: دار ابن الجوزي-القاهر، ط:الأولى،2014م، ج3/ص242.

(2) الزحيلي، الفقه الإسلامي، وادلته، الناشر: دار الفكر، ط: الرابعة، ج5/ ص3622.

من المالكية،والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: لايجوز السلم في الحيون، وهو مذهب الحنفية[1].

تحرير محل الخلاف:

لم يَختلف الفقهاء على جواز السلم في أليات الحيوان، والشُّحوم، وزنا، وإنما اختلفوا في السلم في الحيوان ذاته، وفي اللحم الذي مع العظم.

أدلة الفريقين:

استدل الجمهور على جواز السلم في الحيوان ما يلي:

- حديث أبي رافع –رضي الله عنه– أن النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف من رجلٍ بكراً، وقال: إذا جاء إبل الصَّدقة قَضيناكَ فَلما قَدمت قال: " يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكره، فلم أجد إلا رباعياً، فصاعداً، فأخبرتُ النبي–صلى الله عليه وسلم– فقال: اعطه فإن خير النّاس أحسنهم قضاء"[2].

---

(1) محمد بن احمد بن احمد السمرقندي، تحفة الفقهاء، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 1414هـ،1994م. ج2/ص15.

(2) ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ط:بدون ج2/ص767. رقم الحديث 2258.

وجه استدلالهم من الحديث: يدل الحديث على جواز القرض في الحيوان، وكذلك، نقول ويجوز السلم فيه، إذ أن السّلم، والقرض، من أنواع الديون.

– وحديث عبد الله بن عمرو–رضي الله عنه– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يجهّز جيشاً فَنفدَت الإبل فأمره، أن ياخذ في قلاص الصدقة، فكان ياخذ البعير، بالبعيرين، إلى إبل الصدقة"[1].

وكانّ هذا الحديث يَنصُ مَوضع الخلاف، وذلك، أن العقد الذي تكلم الحديث هو السّلم، ولا يكون قرضا، لِما فيه من الفَضل، والأجل. والله اعلم.

واشترط الجمهور على جواز السلم في الحيوان بشروط، منها، ذكر نوعه، وجنسه، وذكورته، وأنوثته، ولونه، وقدِه طولا، وقصراً.

وحجةُ الحنفية على عدم جواز، السّلم في الحيوان ما يلي:

أ– حديث ابن عباس–رضي الله عنه– أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن السَّلف فِي الحيوان"[2]

---

(1) ابو داود سليمان بن الأشعث، سنن ابي داود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية– صيدا–بيروت ط:بدون، ج3/250ص، رقم الحديث 3357.

(2) جمال الدين محمد بن عبد الله الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ط:الأولى، 1418هـ،1997م، ج4/ص46.

فهذا الحديث نصٌّ في محلّ الخِلاف، ولا إشكال في دلالته على النهي بالسلم في الحيون.

ب- واتو بتَعليل فقهي[1] فقالو: الحيوان لا يُمكن ضَبطه بالوصف، والسّلمُ يدخل ما يُمكن ضبطه بالوصف، فقط.

المناقشة:

أجابت الجمهور عن الحديث الذي استدل به الحنفية، بأنّه حديثٌ ضَعيفٌ، مُنكرٌ، وفي سنده، إسحاق بن إبراهيم بن جوني، "قال ابن عدي كان بصنعاء، وهو منكرٌ حديث[2]".

وأجابوا بِتعليلهم، بأن الحيوان يمكِنُ ضَبطه بالوصف، كذكر، جنسه، ونوعه، ولونه، وانوثته، وذكره، وغير ذالك.

القول المختار:

يظهر أن القول الراجح في هذه المسألة، هو قول الجُمهور، لقُوةِ أدلتهم.

(1). وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وألته، الناشر: دار الفكر، ط.الرابعة، ج5/ص3621.

(2) شمس الدين محمد بن احمد بن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: سامي بن محمد، وعبد العزيز بن ناصر، الناشر: أضواء السلف-الرياض، ط:الأولى، 1428هـ،2007م، ج4/ص111-112.

ثمرة الخلاف

تظهر ثمرة الخلاف في هذه الصورة التالية:

أراد شخصٌ أن يتعامل بِعقد السّلم وهو مَع قوم، عادتُهم في البيوع التّبادل، بين العوضين(الثمن والمثمن) بالعروض، لا النقود، فعِنده بنتُ لبون، ويريد جذعة، فَراسُ المال، هو بنت لبونه، والمسلم فيه، هي الجذعة.

ثانيا: السّلم في العُروض:

العروض[1] جمع عرض وهو في اللغة المتاع.

والعرض هو: الشيء الذي لا يدخله كيلٌ، ولا وزنٌ، ولم يكن حيواناً، ولا عقاراً، وهو غيرُ النَّقدين، من المال.

ويجُوز السّلم في العروض، إذا كان العرض من أحد الأجناس الأربعة التالية:

- المكيلات

-الموزونات

-المعدودات

-المذروعات.

---

(1) محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:الأولى، 1424هـ،2003م، ص146.

ثالثا: السّلم في النُقود:

وصورته: أن يكون المسلم فيه،نقدا، مثلاً، أن يقول رب السّلم،

للمسلم إليه، أسلفني في عشرة آلاف شلن صومالي، بحاسوبٍ آبل، إلى الشهر القادم، رأس المال هو الحاسوب، والمسلم فيه هي الشلن الصومالي.

اختلف الفقهاء[1] في السّلم في النقود، على قولين:

القول الأول: يجوز السّلم في النّقود، بشرط، أن يكون رأس المال من غيرها، لألا يفضِي ذالك إلى الرّبا، وهو مذهب الجمهور،غير الحنفية.

القول الثاني: لا يجوز السّلم في النُّقود.

(1) مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات،(موسوعة فقه المعاملات) الناشر: بدون، ط:بدون، ج1/ ص849.

المبحث الثّالث: الفرق بين السّلم، والبيع، وحكم اختلاف المُتبايعين، وفيه مطبان:

المطلب الأول: الفرق بين السلم والبيع، والإستصناع.

المطلب الثاني: حكم اختلاف المتبايعين في السّلم

المطلب الأول: الفرق بين السّلم، والبيع، والإستصناع.

الفرق بين السّلم والبيع، والإستصناع:

هُناك فُروقٌ بَين عقدُ السّلم، والبيع، والإستصناع، ونبدأ بالفروق التي بين السّلم، والبيع، وهي كما يلي:

1- الأجل، يُشترط لصحة عقد السّلم كون المسلم فيه، مؤجّلاً، ومعلوما، عند الجمهور، بِخلاف البيع، فإنه لا يُشترط لِصحته، تأجيلُ قَبضُ المبيع.

2- قبضُ الثّمن في مجلس العقد، يُشترط لِعقد السّلم، قبضُ راسُ المال، في مجلس العقد، بِخلاف عقد البيع، فإنه لا يشترط قَبضُ الثّمن في مَجلس العقد.

3- الإقالة في العقد، إذا أخذ رب السلم بعض راس ماله، وبعض المسلم فيه، بعد حلول أجله أو قبله، بِرضا صاحبه، فإنه يجوز، ويكون إقالة للسّلم، فيما، أخذ من رأس المال، ويبقى السلم في الباقي، على مذهب الجمهور، بِخلاف البيع، فإنّه إذا أقاله العاقدان في البعض دون البعض، فجائزٌ اتّفاقاً[1].

(1) د.وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، الناشر: دار الفكر، ط: الرابعة، ج5/ ص3630.

4- القدرة على تسليم المبيع، فتعتبر في السّلم عند حُلول الأجل، كون المسلم فيه مقدوراً على تَسليمه، بِخلاف المبيع، فإنها تعتبر القدرة على التسليم، للمشتري في الحال عِند العقد.

5- تسليم المبيع، وذلك أن عقدُ السّلم يجبُ تسليم المسلم فيه، عند حُلول أجله، بِخلاف البيع فإنّه لا بُد تَسليم المبيع عقبَ العقد مُباشرة.

الفرق بين السّلم والإستصناع:

وعَقدُ الإستصناع اختلف الفقهاء هل هو عقد مُستقلٌ، أو هو نوعٌ من السّلم، فَمذهبُ الجمهور، أنّ الإستصناع نوعٌ من السّلم، وليس بِعقدٍ مُستقلٍ، ومذهبُ الحنفية، أنّ الإستصناع عقدٌ مُستقلٌ.

وفقهاءنا المعاصِرون رجَّحو قول الحنفية، واذا جَرينا على قول الحنفية، نقول، الفرق بين السّلم، والإستصناع هي كما يلي:

الفرق الأول: أنّ السّلم يدخل في جَميع السِّلع التي يُمكن أن تستوعب أوصافها، بخلاف عقد الإستصناع، فإنّه خاصٌ بالسّلع التي يُحتاج إلى تَصنيعها، فلا يدخل، مثلا: في الإنتاج الزراعي، أو المواد الخام.

الفرق الثاني: لا بُد في السّلم تَعجيل راسُ المال، بِخلاف الإستصناع، فيجوز فيه، تَعجيل رأس المال، وتاخيره، وتَقسيطه.

المطلب الثاني: حكم اختلاف المتبايعين في السّلم

حكم اختلاف المتبايعين في السّلم[1]:

اختِلافُ المتعاقدين بالسّلم، يُتصوّرُ من أربعة جهة، أن يختلفو في قدر المسلم فيه، وان يختلفوا في جِنس المسلم فيه، وأن يختلفوا في الأجل، وأن يختلفوا في مكان القبض.

أ- اختلافهم في قدر المسلم فيه، كأن يقول المسلم إليه، كان المسلم فيه،ثلاث سيارات، وقال رب السّلم، بل كان أربع سيارات، فالقول قولُ المسلم إليه إن كان معه بَينةٌ، وإلا فالقول قول رب السلم، إن كان معه بيّنةٌ، فإن لم يكن لهما بيِّنةٌ، فالقياسُ أن يَتخالفا ويتفاسخا.

ب- اختلافهم في جنس المسلم فيه، مثل أن يقول رب السلم، أسلمتني في تمر، وقال المسلم إليه، بل أسلمتك في قمح، فالحكم في هذا التّحالف والتّفاسخ.

ج- اختلافهم في الأجل، فإن كان اختلافهم في حلوله فالقول قول المسلم إليه،

---

(1) محمد بن احمد بن محمد بن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الناشر: دار ابن الجوزي، ط: الأولى، 2014م، ج3/ص251-252.

إذا لم يأت رب السلم، ببيّنة، مثل أن يدعي رب السلم وقت أوان المسلم فيه، ويدّعي المسلم إليه، غير ذلك الوقت، فالقول حينئذ قول رب السلم.

د- اختلافهم في مكان القبض، فالقول في هذه الصورة من ادعى موضع عقد السّلم، وإن لم يدعيه واحدٌ منها، فالقولُ قولُ المسلم إليه.

المبحثُ الرابع: مشاكل السّلم، عند التطبيق، ومجالات تطبيق السلم في المصارف الإسلامية، وفيه مطلبان: المطلب الأول: مجالات تطبيق عقد السلم في المصارف الإسلامية.

المطلب الثاني:مشاكل السلم عند التطبيق والحلول المقترحة له

المطلب الأول: مجالات تطبيق عقد السلم في المصارف الإسلامية:

مجالات تطبيق عقد السّلم في المصارف الإسلامية[1]:

والبنك الإسلامي، او المصرف الإسلامي، له فرصةٌ تُمكّنه من تَطبيقُ عقدُ السّلم، في هذه المجالات التّالية:

المجال الأول: تَمويلُ الغارِمين، وذلك، بأن يَبيع الغارمُ إلى البنك، سلعة، حتى لو لم تَكُن موجودة عنده، لِكَي يَتعجّل ثَمنُها ويوفى منه دينه، فإذا حلّ أجلها، يَكُون قد وسّع الله عليه، فَيستطيع تَحصيلُ هذه السّلعة، ومن ثُم تَسليمها إلى البنك.

المجال الثّاني: تَمويلُ الحرّفين والصّناعات الصّغيرة، ويكُونُ تَمويلُ مَشروعاتِهم، بأن يُساعدهم البنك الإسلامي، بإمداد المستلزمات الإنتاج، والمواد الأولية، أو المواد الخام، التي يَحتاجونها في أعمالهم، عن طريق تَقديم ثَمنها(السّلم).

ومن مميزات هذا المجال، فإنّه يُخفّفُ حدَّ البَطالةِ، ويَسهمُ لإيجاد فرص عمل خاصة

(1) د.جمعة بنت حامد يحي الحريري، عقد السلم وتطبيقاته المعاصره، الناشر:بدون: ط: بدون، ص65.

لِطائفة الغير المتعلمين، أو الذين لم يَكمُلوا تَعليمهم، ودراساتهم.

المجال الثالث: تَمويلُ المنتجِين: وفي أغلب الدول العالم الإسلامي، إنتاجهم ، ينحصر، في المجال الزراعي، والحِرفي، وغالبا يُمولها أفرادٌ، لا دول.

ومن هُنا يُمكن لِلبنك الإسلامي، أن يُساهم في تَمويل الحرفيين، وصِغار المزارعين، عن طريق إمدادهم بمُستلزمات الإنتاج.

المجالُ الرابع: تَمويلُ التِّجارة الخارجية، والمراد بالتّجارة الخارجية[1] وجود نشاطٌ اقتصادية، التي تتم عبر الحدود السياسية للدولة، والتّجارة الداخلية، هي التي تتم داخل الدولة فقط.

والفرق بينهما، هو صعوبة حركة الأشخاص، وروس الأموال، والسّلع، والخدمات، من دولة إلى أخرى.

ويُمكن للبنك الإسلامي، تَمولُ التِّجارة الخارجية، بِطريقتين:

الطّريق الأول: أن يقوم البنك بِشراء، المواد الأولية، من المنتجين مُباشرة، أو من الدّولة، سلماً، ويعيد تَسويقها، عالمياً، بِسعرٍ نقدية، أو اعتبار هذه الصادرات

---

(1) د. جمعة بنت حامد اليحي الحريري، عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة، الناشر:بدون، ط:بدون، ص 65-66.

رأس المال السّلم، للحصول على مقابلها، على سلع صناعية، أو العكس.

فَمثلاً: أن يقوم البنك الإسلامي الصُومالي، بِشراء البَترول الخام، سلماً، من الحُكومة الصُومالية، مُقابل التزام البنك بِتَسليم الحُكومة سَيّارة إسعاف، كثمن لِلبترول الخام، الذي تَسلّمهُ، ثُم يقومُ البنك بِعقد سلمٍ آخر مع دولة ألمانيا، بأن يَسلمها بَترولا خاما، كراس مال السلم للسيارات معلومة المواصفات، أو أن يبعه البترول نقداً.

فَيكون البنك حينئذٍ قد استفاد فارق السِّعر، بشراءه البترول الخام، بِسعرٍ رخيصٍ، ثم سوقه بِسعرٍ مُرتفعٍ، والحُكومة أيضا لم تَتعرض بأعباء الديون الخارجية، والزيادات الربوية.

الطريق الثاني: أن يَقومَ البنك بِتشجيع قِيام الصناعات في الدول الإسلامية، بِتمويل المواد الأولية، إلى المصنوعات، وحيتئذٍ تَرتفعُ أسعارها عِند التَصدير.

المطلب الثاني: مَشاكلُ السّلم عند التطبيق والحلول المقترحة له.

مَشاكل السّلم عِند التَطبيق، والحُلول المُقترحة له:

حِينما يُطبّقُ عقدُ السّلم، يُمكن أن يَتلقى بَعض الناس، عقباتٌ، ومشاكِلٌ،

ونَعرضُ هُنا تلك العقبات، ما يسّرني الله منها:

المشكلةُ الأولى: عدم قدرة التسليم، المسلم فيه، عند حلول اجله.

وهذه المشكلةُ يُسبِّبُها ما يلي:

أ- تعذر التَسليم بِسبب الإعسار.

ب- تعذر التسليم بسبب الإفلاس.

ج- تعذر التسليم بسبب المماطلة.

د- تعذر التسليم بسبب حادثةٌ طارئةٌ، كزلزال، وطوفان، وفيضانات، وحروب.

ويُمكن أن يُحل هذه المشكلة أحد النقاط التالية:

1- الكِتابة والإشهاد، إن لِأفضل بين المتعاقدين بالسّلم أن يكتبوه، ويشهدوا له، عملا بقوله تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...] البقرة آية 282].

وقوله تعالى أيضا: [وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ]، وفي الكِتابة، والإشهاد، منعٌ للمسلم إليه من الإنكار، وتذكيره عند نسيانه.

2- الصبر على المسلم إليه، إذا أعسر، أو أفلس، حتى يَستطيع تَحصيل المسلم فيه، وذلك عملاً بقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] البقرة آية280].

المشكلة الثانية: تَحديد الثمن للمسلم فيه، كما ذكرنا سابقاً، أن عقد السلم لا بد من تعجيل الثمن، وتأجيل السلعة، ومن هُنا تَظهر مُشكلة، هل يحدد الثّمن بِسعر السوق يوم الإتّفاق؟، أم يُترك التَّحديد إلى اليوم الذي يتم فيه، تسليم المسلم فيه فيحدد بِسعر السُوق في ذلك اليوم؟.

فُيمكن أن يُحل هذه المشكلة إحدى النُّقاط التالية:

أ- وضع جدول زمنيٌ مُتّفقٌ عليه، من قِبل العاقِدين، يوضح فيه الكميات المسلم فيها، ومواعيد التسليم.

ب- أن يُحدّدو الثَمن بِسعر السُوق في الدولة، المصنعة لِلمُنتج وقت العقد، أو بِسعر السوق في الدولة التي سيُباع إليها المنتج.

المشكلة الثالثة: الوقُوع في الخسارة بسبب انخفاض قيمة العُملة.

فَمن الممكن ان يَحدُثَ انخفاضٌ بِسعر رأس المال، قَبل أن يقوم المسلم إليه، في استخدامه في الإنتاج، وتَكون الخسارة آكدة، إذا أصبح رأس المال، أقل قيمة، من ثمن المسلم فيه.

ويُمكنُ أن يَحُل بهذه المشكلة باتخاد خُطواتٍ وقائيةٌ، وهي كما يلي:

أ- أن يُدرسَ وضع السلعة، من حيث حاجة السُوق إليها، وما تَحتاجُ إليها من مَصاريف تخزين، أو نقل، وتوزيع، وهذا الأمر يُوصله إلى معرفة ما يلي:

- أن يُتوقع أن هذه المعاملة تنتهي بِنجاحٍ، فحينئذٍ، يقُوم بإبرام العقد.

- أن يُتوقع أن هذه المعاملة لاتنتهي بِنجاح، فحينئذٍ، يَكُفُّ عنها.

ب- أن ينظر المسلم إليه، بِعين الإعتبار، تَرشيد تَكاليف الإنتاج، والمصروفات، الشخصية، لأنه إذا في تهاون هاذين الأمرين، فسيودي ذلك إلى وقوعه في الخسارة، وحينئذٍ يعجز، عن الوفاء.

المشكلة الرابعة: الغبن، واستغلال حاجة النّاس، فَبعضُ أصحاب روس الأموال، يَتعاقدون، مع صِغار المنتجين، من مُزارعين، وغيرهم، بِعقد السلم، بِحيثُ يشترون محاصيلهم، ومنتجاتهم، بأثمانٍ رخيصة، بِقصد الإستغلال عن حاجاتهم.

وهذا الأمر كثير في عصرنا الحاضر، بِسبب التّعامل بنظام الرّاس المالي، الغربي، الذي لا يرعى القِيَم، والأخلاق، وإنما يَرعى الربح فقط، فيَجتهد في تَحصيلها، بِقطع النظر، عن القيم، والأخلاق، والحرام، والحلال، والمكروه.

ويحلُّ هذه المشكلة بما يلي:

أ- أن ندعوا إلى التّمسك، والتخلُق بِخُلق الإسلام العظيم، ونُعلمهم بِمحاسن الشّريعة الإسلامية، التي تدعوا إلى الرفق، والرحمة، والتّعاون، وعدم استغلال حاجات الناس، ونخُص هذه الدعوة، والإرشاد، بأصحاب روس الأموال، الذين اعتادوا على الإستغلال حاجة المعوزين، والمحاويج.

قال الله تعالى [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] الحجرات آية 10]، فَكيف تَخون، وتَستغلُ حاجته، أيها المؤمن أخوك، بِقصد تحصيل الربح!!.

وقال تعالى: [...وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] الأعراف آية85].

والله أعلم

الخاتمة:

تَمت الرّسالة بِحمدِ الله ومنّه، وفضله، وهو المؤفق للصّواب، وهو الهادي إلى الصِّراط المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها عند كِتابتي للبحث، مايلي:

1- أنّ مَشروعية عقد السّلم ثَبتت بالأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

2- ومَشروعية السلم، فيه حِكمٌ، بِتحقيقه، بمَصلحة المسلم إليه، ورب السلم، ولأهل السوق عامة، وهو أيضا بديلٌ للربا المحُرمة.

3- ولِعقدُ السلم، أركانٌ، وشروطٌ، كَغيره من العُقود المعاوضات المالية.

4- وللسّلم أقسامٌ باعتبارات مُختلفة، باعتبار توقيته، ينقسم إلى قسمين: -السلم المؤجل، وسلم الحال، باعتبار نوع العقد ينقسم ايضا إلى قسمي: بسّلم العادي، والسّلم الموازي، باعتبار المسلم فيه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: السلم في الحيوان، السلم في العروض، السلم في النقود.

5- ولا يَكون السلم ما لا يثبت في الذمة، كالدور والعقار، ويُمكن أن يُقَسِّمَ محلُ السّلم، إلى سلم في الحيوان، وسلم في العروض، وسلم في النقود، ومحل السلم، والمسلم فيه، بِمعى واحد.

6- وعقد السّلم، وعقد البيع، بينهما فرُوقٌ: منها: الأجل، يشترط في السلم، ولا يشترط في البيع، قبض الثمن في مجلس العقد، يشترط في السلم، ولا يشترط في البيع، وغيرها من الفروق التي أسلفناها.

7- اختلاف المتبايعين يتصور منها أربعة صور، اختلافهم في قدر المسلم فيه، واختلافهم في جنس المسلم فيه، واختلافهم في الأجل، واختلافهم في مكان تَسليم المسلم فيه.

8- وإذا أراد البنك الإسلامي أن يُطبق هذا العقد(السّلم) فإنه يَجدُ مجالات التي تُمكنه من تطبيق هذا العقد، ويجد المجتمع فرصة عمل، من هذه المجالات: تمويل الغارمي، تمويل المنتجين، تمويل التجارة الخارجية، تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة. وغيرها.

9- يُمكن لبعض الناس أن يتلقو من تطبيق عقد السلم، عقبات، منها: عدم قدرة التسليم المسلم فيه، الوقوع في الخسار بسبب انخفاض قيمة العملة، وتحديد الثمن للسلم فيه، الغبن واستغلال حاجة المعوزين، والمحاويج، وذكرنا حلولها، فراجع.

وأوجه توصيات للبنوك الإسلامية،

1- اوسعوا وكثِّروا تَطبيقكم لِهذا العقد،(السّلم)

2- اجمعوا طاقتكم لِتمويل المنتجِات المحلِّية، وتَشجيع المنتجين، والمزارعي، والحِرفيين، ولا يكن هدفكم الوحيد، تحصيل الربح، فقط، بقبضة النظر عن مشاكل المجتمع.

تمّت بحمد الله ومنه

الباحث: فرحان علي عثمان

إشراف: أ. حرسي آدم محمد

فهرس المصادر والمراجع:

1- المصحف الشريف

2- جامع البيان في تأويل القرآن، للقرطبي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:الأولى، 1420هـ، 2000م، الجزء السادس.

3- صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط:الأولى، 1422هـ، الجزء الثالث.

4- السنن الصغير، للبيهقي، تحقيق: عبد المعطي امين قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، ط: الأولى، 1410هـ،1989م، الجزء الثاني،

5- سنن ابي داود، تحقيق: محمد محي الدين، الناشر: المكتبة العصرية، ط:بدون، الجزء الثالث.

6- سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ط:بدون، الجزء الثاني.

7- نصب الراية لأحاديث الهداية، لِجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط:الأولى، 1418هـ، 1997م، الجزء الرابع.

8- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين محمد بن احمد بن عبد الهاد، تحقيق: سامي بن محمد، وعبد العزيز بن ناصر، الناشر: أضواء السلف- الرياض- ط: الأولى، 1428هـ، 2007م، الجزء الرابع.

9- تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد السمرقندي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 1414هـ، 1994م، الجزء الثاني.

10- جامع الأمُّهات، لعثمان بن عمر بن ابي بكر الكردي، تحقيق: ابو عبد الرحمن الأخضر، الناشر: اليمامة للنشر والتوزيع، ط: الثانية،1421هـ، 2000م.

11- الذخيرة، للقرافي، تحقيق: محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط: الأولى، الجزء الخامس.

12- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، الناشر: دار ابن الجوزي، ط:الأولى، 2014م، الجزء الثالث.

13- الحاوي الكبير، للماوردي، تحقيق: الشيخ علي بن محمد معوض، والشيخ عادل الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1419هـ، 1999م، الجزء الخامس.

14- نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن محمد الجويني، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، ط: الأولى،1428هـ،2007م، الجزء السادس.

15- البيان في المذهب الإمام الشافعي، يحي بن ابي الخير العمراني، تحقيق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج، ط:الأولى، 1421هـ، 2000م، الجزء الخامس.

16- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، تحقيق: زهيرالشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، ط:الثالثة، الجزء الرابع.

17- المغني، لابن القدامة، الناشر: مكتبة القاهر، ط:بدون، تاريخ النشر، 1388هـ، 1968م، الجزء الرابع.

18- شرح الزركشي، الناشر: دار العبيكان، ط:الأولى، 1413هـ، 1993م، الجزء الرابع.

19- الموسوعة الفقهية الكويتة، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الثانية، دار السلاسل.

20- الفقه الإسلامي وادلته، د.وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر ط: الرابعة، الجزء الخامس.

21- عقد السلم وتطبيقاته المعاصر، د. جمعة بن حامد يحي الحريري الزاهراني،

22- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لابن القدامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 1423هـ، 2002م، الجزء الأول.

23- فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، الناشر:بدون، ط:بدون.

24- المعاملات المالية اصالة ومعاصرة، أبو عمر ذبيان بن محمد، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: الثانية، 1432هـ، الجزء الثامن.

25- التَعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان البركتي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:الأولى، 1424هـ، 2003م،

26- التعريفات، للجرجاني، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:الأولى، 1403هـ.

فهرس الآيات

بداية الآية	السورة	رقمها	الصفحة
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ	البقرة	282	11
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ	آل عمران	6	13
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ	البقرة	275	14
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ	محمد	18	18
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ	البقرة	280	48
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا	الحجرات	10	50
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا...	الأعراف	85	50

فهرس الأحاديث

طرف من الحديث	راويه	الصفحة
قدم النبي صلة الله عليه وسلم المدينة...	ابن عباس	12
انّا كنا نسلف على عهد رسول الله...	ابن ابي اوفى	12
ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف..	ابا رافع	32
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، امره...	عمرو بن العاص	33
نهى عن السلف في الحيوان	ابن عباس	33

فهرس الموضوع:

الموضوع: **الصفحة:**

البسملة.....1

الإهداء..... 2

الشكر والتقدير..... 3

المقدمة.....4

المبحث الأول: تعريف السلم، واركانه، وشروطه.....9

المطلب الأول: تعريف السلم، وحكمه، وحكمة مشروعيته..... 10

تعريف السلم..... 10

حكم السلم.....11

حِكمة مشروعية السلم..... 13

المطلب الثاني: اركان السلم وشروطه..... 16

أركان السلم..... 16

شروط السلم.....18

المبحث الثاني: محل السلم وأقسامه.....25

المطلب الأول: أقسام السلم.....26

المطلب الثاني: محل السلم.....31

اولا: السلم في الحيوان..... 31
ثانيا: السلم في العروض..... 35
ثالثا: السلم في النقود..... 35
المبحث الثالث: الفرق بين السلم والبيع، وحكم اختلاف المتعاقدين....37
المطلب الأول: الفرق بين البيع والإستصناع.....38
الفرق بين السلم والبيع.....38
الفرق بين السلم والإستصناع.....39
المطلب الثاني: حكم اختلاف المتبايعين بالسلم.....41
المبحث الرابع: مشاكل السلم عند التطبيق، ومجالات تطبيقه في البنوك الإسلامية..43
المطب الأول: مجالات تطبيق عقد السلم في المصارف الإسلامية.....44
المطلب الثاني: مشاكل السلم عند التطبيق والحلول المقترحة له.....44
الخاتمة.....51
فهرس المصادر والمراجع.....54
فهرس الآيات.....58
فهرس الأحاديث.....59
فهرس الموضوع.....60